

FADZASOL BIN ABDUL RAHMAN

lawan

HARNINA BINTI HARUN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

20 Ogos 2021 / 11 Muharam 1443H

Permohonan No. 14000-002-0027-2020

[Kebenaran Merayu – 67(2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu: *Cik Faiznur binti Ahmad Tarmizi dari Tetuan Faiznur Ahmad Tarmizi.*

Pegum Syarie Responden : *Tidak diwakili.*

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah bagi mendapatkan perintah kebenaran untuk merayu di bawah subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Responden tiada bantahan dan bersetuju dengan Permohonan tersebut.
2. Kes ini dimulakan dengan pemfailan satu tuntutan pengesahan penceraian oleh Responden di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Klang melalui kes saman no. 10022-054-0796-2018. Pada 22/1/2019 Mahkamah telah mensabitkan tuntutan pengesahan lafaz cerai Responden seperti berikut:-

- 2.1 Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- 2.2 Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 18 September 2018 adalah sah dan menjatuhkan talak.
- 2.3 Mahkamah memutuskan mulai tarikh dan waktu tersebut, jatuhlah talak tiga kali pertama berjumlah tiga talak secara talak *ba'in kubra* terhadap Plaintiff.
- 2.4 Mahkamah memerintahkan Plaintiff beriddah selama tiga kali suci iddah (mua'syarah) mulai 15 Januari 2019.
- 2.5 Mahkamah memerintahkan penceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Klang dan Perakuan Nikah Bilangan Daftar 128795 Negeri Kelantan dibatalkan.
3. Mahkamah telah mensabitkan lafaz cerai yang dibuat oleh Pemohon secara lisan pada 18 September 2018 yang berbunyi "*Aku ceraikan kau Harnina binti Harun dengan talak lima (5)*" di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.
4. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Rendah tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes rayuan no. 14500-054-0020-2019 dengan mengemukakan lima alasan iaitu:
1. Hakim bicara telah terkhilaf apabila gagal mempertimbangkan

keadaan persekitaran dan kondisi diri Perayu sebelum dan ketika melafazkan talak lima (5) dengan sekali lafaz terhadap Responden dan sekaligus mensabitkan jatuh talak tiga (3) ke atas Responden.

2. Hakim bicara terkhilaf apabila mensabitkan jatuh talak tiga (3) terhadap Responden berdasarkan kefahaman Hakim bicara sendiri tanpa bertanya kepada Perayu berkaitan pengetahuan dan kefahaman Perayu yang sebenar dalam Hukum Syarak berkaitan bab talak secara terperinci sehingga Perayu boleh lafaz talak lima (5) dengan sekali lafaz ke atas Responden.

3. Hakim bicara terkhilaf apabila hanya bertanya kepada Perayu berkaitan kefahaman kesan talak tiga (3) tanpa mempertimbangkan tujuan dan keadaan sebenar Perayu melafazkan talak lima (5), lantas Perayu hanya menjawab soalan yang ditanya oleh Hakim bicara.

4. Hakim bicara terkhilaf apabila gagal mempertimbangkan keadaan Perayu dan Responden yang masih lagi tinggal bersama di mana membawa maksud bahawa Perayu dan Responden masih lagi berhasrat meneruskan ikatan perkahwinan sebagai suami isteri.

5. Hakim bicara telah terkhilaf dalam alasan penghakiman bertarikh 30 Mei 2019 berkaitan wujudnya talak satu (1) yang dilafazkan Perayu terhadap Responden selepas Perayu melafazkan talak lima (5) sedangkan dalam nota keterangan tidak wujud fakta yang jelas berkaitan lafaz talak satu (1) selepas lafaz talak lima (5) oleh Perayu.

5. Seterusnya pada 29/1/2020, Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membuat keputusan menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan keputusan

6. Pemohon telah tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dan berhasrat untuk merayu. Oleh kerana kes ini bermula daripada Mahkamah Rendah Syariah, Pemohon perlu mendapat kebenaran dari Mahkamah Rayuan Syariah sebelum Pemohon boleh memfailkan rayuan.
7. Pemohon memfailkan permohonan ini di bawah seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 agar diberi kebenaran untuk merayu dengan mengemukakan dua (2) alasan di dalam afidavitnya bagi mewajarkan permohonan ini dibuat iaitu:-

7.1 Sebelum YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah membacakan keputusan kes rayuan pengesahan lafaz talaq tersebut, Perayu mendengar dalam alasan penghakiman ringkas dibacakan oleh YA Hakim bahawa YA Hakim bersetuju dengan penghujahan Peguam Syarie Perayu bahawa siasatan terperinci patut dilaksanakan namun YA Hakim menyatakan bahawa telah memadai dengan siasatan yang dijalankan oleh Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah.

7.2 Pengakuan (iqrar) perayu perlu diambil perhatian oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah kerana lafaz cerai yang dilafazkan Perayu walaupun berbentuk soreh tetapi keterangan dan pengakuan Perayu patut diambil dengan lebih lanjut kerana Perayu tidak ditanya mengenai pengakuan Perayu berkaitan talak 3 dalam kes pengesahan lafaz cerai "*Aku ceraikan kau Harnina binti Harun dengan talak lima (5)*" tidak diambil keterangan yang sewajarnya dalam menentukan jumlah talak.

8. Pemohon dalam hujah mengatakan bahawa isu ini juga merupakan satu persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dan perlu diputuskan oleh Mahkamah Rayuan terhadap kedudukan dan status pengesahan lafaz cerai yang dikeluarkan terhadap Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9. Setelah kami meneliti Notis Permohonan, affidavit-afidavit serta hujahan Pemohon, kami dapati isu yang perlu kami putuskan dalam kes ini ialah sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam yang telah ditimbulkan semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan keputusan Hakim MTS (Rayuan) tersebut telah menyentuh isu berkenaan. Kami merujuk kepada seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan :

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) ...

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam penjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) ...

10. Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Mohd Azizul bin Abdullah bwn. Sofia binti Zainal Abidin*, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016 yang

diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan berkaitan empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:

- i. Satu soalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

11. Peruntukan dan prinsip permohonan kebenaran merayu telah diberikan panduan dalam beberapa kes di Mahkamah Rayuan Syariah. Kes *Mhd. Idris bin Hj. Masiar lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld. 34 Bhg 1 ms 29*, Kes *Samsudin bin Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2011] (Kes Mal No. 10000-199-0003-2009)* belum dilapor), Kes *Dr. Mohd Asri bin Zainal Abidin lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor [JH 35 Bhg. 1]* dan kes *Md Yassin bin Md Kilau lwn. Ketua Pendakwa Syarie Selangor [2017] (Kes Jenayah No. 10000-102-0004-2016)* (belum dilapor) dan yang terkini yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 15/3/2018, *Abd Ghani Bin Ahmad dan Norhaslina Binti Abd Hamid Lwn Ketua Pendakwa Syarie* (Kes No. 10000-102-0002-2017 dan 10000-102-003-2017) boleh dirujuk sebagai panduan.

12. Panel Rayuan dalam kes *Mhd. Idris bin Hj. Masiar lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld. 34 Bhg 1 ms 29* telah merujuk kepada kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, sebagaimana berikut :

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرام لا يجوز إعادة النظر فيها إلا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الأمر ، ويكون طلب إعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع الى نفس قضاة النقض والابرام ، او الى هيئة خاصة من غيرهم . مهمتها إعادة النظر في هذه الأحكام

“Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.”

13. Persoalannya ialah bagaimanakah Pemohon hendak membuktikan berkenaan keempat-empat perkara di atas telah timbul dan disentuh semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah atau tidak? Persoalan ini telah dijawab dan diulas oleh Panel Rayuan dalam kes *Anneliza Binti Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie JH Jld. 39, Bhg. 1 ms 46-53*, dan kes *Khiruddin Bin Abdullah lwn. Rusnah Binti Mohd Dom, kes mal (Permohonan) no. 14000-002-0054-2016 (belum dilaporkan) pada 2hb. Mac 2017* yang menyatakan bahawa

Merujuk kepada subseksyen 52(2) itu juga, kami berpendapat bagi permohonan seumpama ini Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman di Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah disertakan bersama bagi tujuan mana-mana pemohon mengemukakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah apa-apa isu berkepentingan awam yang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Tanpa kedua-dua dokumen tersebut, pihak pemohon sukar untuk menunjukkan apa-apa isu berkepentingan

awam yang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Saranan ini sewajarnya hendaklah diikuti oleh pengurusan mahkamah selepas ini dalam kes-kes permohonan kebenaran merayu seumpama ini.

14. Kami merujuk Arahan Amalan No. 3 Tahun 2018 yang mana Pemohon dalam kes ini boleh menunjukkan isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan melalui alasan rayuan, penghujahan pihak-pihak, nota keterangan atau alasan penghakiman semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.
15. Jika Pemohon berjaya menunjukkan kepada kami keempat-empat elemen yang dinyatakan di perenggan di atas dan ianya telah dibuktikan melalui penzahiran kertas kausa yang digunakan dalam prosiding rayuan sebelum ini maka menjadi tanggungjawab Pemohon seterusnya untuk membina isu undang-undang di mana apabila kami memberikan kebenaran merayu maka hanya isu itu sahaja yang boleh dikemukakan untuk pemutusan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah kelak. Ianya adalah sebagaimana kehendak seksyen 67(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam(Negeri Selangor) 2003.
16. Dalam kes *Amirul Azizan Bin Abd Rahim lwn Faizah Fazlina Binti Rosli (05000-002-0015-2012) (belum dilaporkan)*, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan telah memberi panduan dalam membina isu undang-undang berkepentingan awam. Pemohon boleh merujuk kepada apa-apa dokumen bahawa isu tersebut berbangkit di dalam prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah serta merujuk kepada mana-mana keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menyentuh isu undang-undang tersebut.
17. Kami menegaskan di sini, batas dan tugas Mahkamah ini berdasarkan peruntukan yang dinyatakan di atas. Fungsi Mahkamah dalam permohonan

ini hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya. Bukanlah tugas kami di peringkat ini untuk mendengar, membicara dan memutuskan mengenai tuntutan yang timbul. Pihak-pihak boleh menghujahkan berkaitan tuntutan tersebut sekiranya rayuan diberikan semasa perbicaraan di peringkat Rayuan.

18. Berdasarkan afidavit dan hujah Pemohon, kami mendapati Pemohon membangkitkan dua isu yang dikatakan sebagai persoalan undang-undang yang berkepentingan awam iaitu:-

- i) **Pertama;** Terdapat isu perbicaraan mengenai keadaan Pemohon semasa lafaz cerai tersebut yang perlu diperincikan lagi iaitu tahap kesedaran, niat lafaz dan pemahaman Pemohon berkaitan lafaz talak; dan
- ii) **Kedua;** Terdapat pentafsiran hukum syarak yang lain yang perlu dipertimbangkan lebih lagi mengambil kira *maqasid* tertentu pihak-pihak.

19. Kami telah meneliti alasan rayuan Pemohon dan alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan), kami dapati isu pertama ini secara konsisten telah dibangkitkan oleh Pemohon dan dijadikan sandaran oleh Pemohon semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Kami merujuk penghujahan bertulis Pemohon dan Kami dapati Pemohon ada menghujahkan berkenaan dapatan Mahkamah Tinggi Syariah yang mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah yang mensabitkan lafaz talak Pemohon sebagai talak 3.

20. Rayuan Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah adalah atas alasan hakim bicara gagal melaksanakan siasatan berkaitan rukun talak dengan terperinci sehingga berlakunya kelompongan dalam siasatan. Walau bagaimanapun Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam perenggan 15 Alasan Penghakiman memutuskan bahawa “ *Mahkamah dapati Hakim Bicara berpuas hati tentang keadaan Perayu ketika melafazkan cerai kepada Responden dan Mahkamah dapati siasatan yang dilakukan mencukupi untuk Hakim Bicara mengambil ketetapan dan keputusan terhadap lafaz cerai tersebut.*” Oleh itu, Pemohon dalam hujahnya menyatakan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah *terkhilaf* apabila tidak mengambil perhatian berkaitan siasatan yang tidak terperinci yang telah memprejudiskan hak Pemohon sebagai orang awam untuk siasatan keterangan semula.
21. Manakala pihak Responden, Kami dapati tidak menunjukkan apa-apa isu sama ada melalui affidavit balasannya dan penghujahan bertulisnya melainkan Responden bersetuju dengan merit berkaitan kes ini sahaja. Kami tidak menemui apa-apa fakta dan hujahan Responden yang menyebabkan Kami boleh menolak permohonan Pemohon ini.
22. Pada hemat kami isu ini wajar dipertimbangkan sebagai persoalan undang-undang yang mempunyai unsur-unsur kepentingan awam memandangkan proses siasatan dalam kes pengesahan lafaz cerai merupakan suatu tatacara yang perlu dipatuhi dan diperhalusi secara ketat berdasarkan peruntukan undang-undang dan hukum Syarak. Sebarang kecacatan dalam siasatan dan kaedah mengambil keterangan memberi kesan langsung kepada sabitan talak dan menjejaskan hak mendapatkan keadilan kepada pihak-pihak secara amnya.

23. Bagi maksud ini, rujukan sesuai hendaklah dibuat kepada seksyen 87 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan :

Cara memberikan keterangan

(1) Dalam kes mal keterangan hendaklah diberikan oleh plaintif dan defendan dan jika defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut Hukum Syarak.

(2)(a) Jika defendan mengangkat sumpah di bawah subseksyen (1), tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak.

(b) Jika defendan enggan mengangkat sumpah, maka Mahkamah bolehlah meminta plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima.

(3) Dalam kes jenayah, keterangan hendaklah diberikan bagi pendakwa dan bagi tertuduh melainkan jika tertuduh mengaku salah.

24. Selain itu secara spesifiknya siasatan dalam kes-kes sebegini telah dijelaskan melalui Arahan Amalan No. 10 Tahun 2007 yang bertajuk Amalan Pengesahan Talaq Di Luar Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah yang memberikan panduan terperinci bagaimana siasatan perlu dilakukan oleh mahkamah. Oleh itu kami boleh berpuas hati bahawa isu yang dibangkitkan ini merupakan isu undang-undang yang boleh memberi kesan kepada kepentingan awam sekiranya tidak dilaksanakan dengan cermat.

25. Kami merujuk kepada kes rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor iaitu kes *Azwan bin Mohd Azman vs Nur Hayati binti Othman* (Kes Rayuan No: 10000-002-0107-2020) yang diputuskan pada 3/8/2021 yang mana panel rayuan telah memberi kebenaran merayu kepada Pemohon sebagaimana dperenggan 23 Alasan Rayuan iaitu:

Selain itu secara spesifiknya siasatan dalam kes-kes sebegini telah dijelaskan melalui Arahan Amalan No. 10 Tahun 2007 yang bertajuk Amalan Pengesahan Talaq Di Luar Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah yang memberikan panduan terperinci bagaimana siasatan perlu dilakukan oleh mahkamah. Oleh itu kami boleh berpuas hati bahawa isu yang dibangkitkan ini merupakan isu undang-undang yang boleh memberi kesan kepada kepentingan awam sekiranya tidak dilaksanakan dengan cermat.

26. Selanjutnya, berkaitan persoalan kedua yang dibangkitkan oleh Pemohon, kami dapati isu ini adalah merupakan alasan rayuan Pemohon semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah mengulas bahawa isu ini merupakan isu baru yang tidak diplidkan dan wajar untuk tidak dipertimbangkan. Walaupun isu ini timbul semasa perjalanan rayuan namun ianya bukanlah merupakan isu undang-undang yang berkepentingan awam.

27. Dalam kes *Masrudin Arif Bin Darus (Perayu 1) dan Norhaniza Binti Mohamat Sharif(Perayu 2)*, kes rayuan no. 07000-054-0002-2011, Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang telah menolak isu yang dibangkitkan oleh Perayu atas alasan bahawa:-

“Kami dapati alasan berkenaan keadaan perayu semasa berlafaz talak, kekesalan perayu dan hasrat perayu untuk rujuk semula adalah fakta baru yang dikemukakan oleh Peguam Perayu melalui alasan rayuannya, ianya tidak dipersoalkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sebelum ini. Malah dalam penghakiman Hakim Mahkamah Rendah fakta tersebut juga tidak wujud selain pengakuan Plaintiff sedang marah”

28. Kami bersetuju bahawa di Mahkamah Tinggi Syariah (mahkamah rayuan), isu-isu tersebut telah ditimbulkan dan hanya isu pertama yang berkaitan dengan isu perundangan berkepentingan awam. Kami berpendapat isu tersebut perlu diperhalusi kerana ianya melibatkan syarat-syarat terhadap rukun talak.
29. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada alasan permohonan Pemohon, Kami berpendapat bahawa **hanya satu (1) isu sahaja yang berkaitan dengan isu perundangan berkepentingan awam yang telah ditimbulkan dan disentuh di Mahkamah Tinggi Syariah iaitu siasatan berkaitan rukun talak pada lafaz “Aku ceraikan kau Harnina binti Harun dengan talak lima (5)”**. Justeru di dalam prosiding rayuan di Mahkamah Rayuan selepas ini, Pemohon tidak boleh membawa isu lain kecuali isu di atas sahaja.

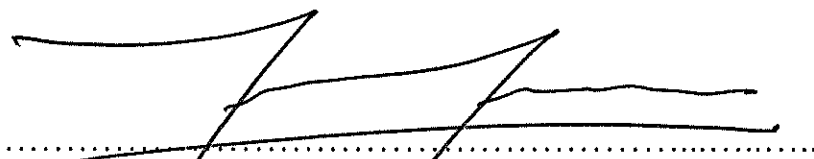
KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Responden serta penghujahan pihak-pihak, MAKA Kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon **DILULUSKAN**;

2. Pemohon diberi kebenaran untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam Kes Mal (Rayuan) No. 10500-054-0020-2019 yang dikeluarkan pada 29/1/2020 pada lafaz "*Aku ceraikan kau Harnina binti Harun dengan talak lima (5)*"; dan
3. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan kes ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor